

עין משפט
גור מצוה

פב:

אתא איהו ותיקן אפיצ'ו דדברי תורה. לא קיימא לן הכי אלא כר' יהודה בן בתירא דאמר דברי תורה אין מקבלין טומאה כדאמר בראשית הגז (חולין דף קלו: ושם⁽¹⁾) ובמי שממו (ברכות דף כג.) האידנא נהוג עלמא כחלתא סבי וא"ת דהיכי אלזי ר' יהודה לזטל תקנת עורא וי"ל דלמלא סבר ללא תיקן עורא דבר זה אי נמי התנה שכל מי שרואה לזטל יצטל דברי האי גוונא מותר כדאמר בריש מועד קטן (דף ג:) אי נמי לא פשט איסורו כרוב ישראל כדאמרינן גבי שמן צפ' אין מעמדין (ע"ז דף לג.) ואע"ג דמשמע התם דאי נתיאל גזר עליו לא היה ר' יהודה נשיאה יכול לזטלו אע"פ שלא פשט היינו במילתא דמתיב צקרא אכל תקנת עורא לא כתיב צקרא והא דדריש בני שממו (ברכות דף כא:) מדכתיב והודעת לנצין וסמך ליה יוס אשר עמדת מה להלן צעלי קריין אסורין כו' אסמכתא היא דהא עורא תיקן והא דאמר בני שממו (שם דף יח:) גבי צניחו דתבר גזוזא דנדרא ונחת וטבל לא לדברי תורה דלכתי עורא לא הוה אלא לאכול חולין צטהרה: **וְאִינָהּ** מביאה עגלה ערופה.

דלא נתחלקה מיפוק ליה משום דלית לן למיזל בתר רובא דעלמא כדאמר בלא יחפור (ב"ב דף כג:) ואע"ג דאמר התם דציוצבת צין ההרים לא אזלינן בתר רובא וירושלים הריס סביב לה מכל מקום היו ישראל נכנסין ויוצאין לה לעלות לרגל ובשאר ימות השנה נמי לשלם נדרים ונדבות וגם אומות העולם היו באין לה לסחורה שקרייה רוכלת עמיס וי"ל דמ"מ היו שם מקומות שלא היו מנזיזים כי אם יושבי ירושלים לזדם אי נמי צימי חוקיה שכל ישראל היו צירושלים ולא היו באין לסחורה: **וְאִין** מטמא בנגעים דכתיב אחותכם וירושלים לא נתחלקה לשבטים. אין לפרש שנתחלקה אלא שנתנו דושנה של ירימו תחמיה ולפיכך אין מטמא דצפ"ק דיומא (דף יג.) משמע דלמ"ד לא נתחלקה לא נתחלקה ממש דלמא סבר נתחלקה אלא שנתנו דושנה של ירימו תחמיה כמו לר' יהודה דאמר נתחלקה ומטמא וצית המקדש עלמנו אין מטמא אע"ג דנתחלק אלא משום שנתנו דושנה של ירימו תחמיו כדאמר התם וי"ל

דצית המקדש סבירא הוא אע"ג דנתחלק דחזרו וקנו אותו כדי שיהא לכל ישראל חלק זו אכל ירושלים אם מתחילה נתחלקה למה היו חוזרין וקונין אותה: **וְאִי** גירא ארם חזירין. וא"ת ת"ל דאסור לעשות סחורה בכל דברים טמאים דמתן במסכת שביעית (פ"א מ"ג) אין עושין סחורה בצניעות וטריפות ובפ' כל שעה (פסחים דף כג. ושם⁽²⁾) נמי אומר צידי חיה ועוף שזודמנו להם מינים טמאים דוקא מזדמנו אכל לכתחילה לא כדדריש התם יהיו בזהיימן יהא ובת"כ נמי דרשינן שקץ הוא לכם שלא לעשות סחורה בהן ותיפרך ר"ת דהיינו דוקא דבדר העומד לאכילה אכל אם מגדלן למשוח עורות בשומן או למוכרין לישראל שימשח בהן שרי וכל חלב מותר למכור היכא דלא קאי לאכילה וצירושלמי נמי מפרש דהאי פירקא דסוקים וחמורים שרי לעשות בהן סחורה משום דסתמן למלאכה: **וְאִם**וּרְךָ אֶדָם ש"למד בנו חכמת יוונית. וא"ת והלא צפולמוס של טיטוס גזרו כדאמרינן צפ"ק דע"ז (דף ט.) וי"ל דמעיקרא גזרו ולא קבלו מינייהו א"כ אי הוה צעי למיקס צארור לא היה מיקרי עבריין אכל לצסוק איכא גזירה דרצנן ונראה דלא יגדל דמתני' היא היתה גזירה דפולמוס של טיטוס: **וְעַל** אותה שעה שנינו מעשה שבא. (כולה) משנה היא במנחות צפ' ר' ישמעאל (דף סד: ושם⁽³⁾) וא"ת והא צימי מרדכי הוה המעשה כדאמר התם בגמ' דאתא מרשא אומצי ידיה אגנה כו' אמר להן מרדכי ותימה גדולה היא אם חיה מרדכי כל כך דצית חשמונאי לא היה כי אם ר"ס שנים קודם החורבן כדאמר צפ"ק דע"ז (דף ט.) ונראה לר"י דכל אותן שהיו צקאים ברמזים וצלשוות היו נקראים על שם מרדכי לפי שהוא היה ראש ומכס להכיר ואותו מעשה דג' נשים דמייתי התם נראה שהיה מרדכי ממש דקאמר והיינו דמתן (שקלים פקח ה' משנה א') פתחיה על הקנין: לשון

נאמרו בירושלם. אין בית חלוט בה, ואינה חייבת בעגלה ערופה, ואינה נעשית עיר הנדחת, ואין מטמא' בנגעין, קא סבר ירושלים לא נתחלקה לשבטים, ואין מוציאין בה זיזין וגוזזטראות משום אהל טומאה, אינמי דלא ליתווקי עולי רגלים. ואין עושין בה אשפתות, מפני שמגדלין בה שרצים. ולא כבשונות, משום קוטר. ואין עושין בה גנותופרדיסין, משום סריחת הובלים, חרין מגינת ויריזין שהיתה מימות הנביאים הראשונים. ואין מגדלין בה תרנגולין בירושלם, משום ביוזין דקדשים, שהתרנגולין עשוין לאכל ולנקר באשפתות השרצים ולטרפם בפייהם ולנקר באכלין ושפא יתלכו בהן על הקדשים. וגריסין בתלמוד ארץ ישראל תני אין מגדלין תרנגולין בירושלם מפני הקדשים, ולא כהנים בארץ ישר' מפני הטהרות. אין מליצין בה מת. תנינן באבות דר' נתן אין מעבירין עצמות ארם בירושלם, ואין גותנין בה מקום לגר תושב, ואין מקיימין בה בית הקברות חוץ מקברי בית דוד וקבר חולדה הנביאה שהיו בירושלם מימות הנביאים הראשונים. ר' נתן אומ' אף אין בה משום בן סורר ומורה. ושנינו עוד אין ממוז ניכנס בירושלם. אין מגדלין חזירין בכל מקום. ת"י כשצזרו מלכי בית חשמונאי היו הורקנוס מבפנים ואריסטובולוס מבחוץ וכול'. באותה שעה אמ' ארור אדם מגדל חזירים וארור אדם שלמד את בנו חכמה יוונית, ועל אותה מעשה שבא העומד מנגת צריפין וכל'. זה המעשה כולו מפורש בנא היטב במנחות פקח ר' ישמעאל. תניא ר' אליעזר הגדול אומר המגדל כלבים כמגדל חזירים. ואוקימנא, למיקם ליה בארור.

מרובה פרק שביעי בבא קמא

חפיפה. במסרק להרחקה דמילתא: לזכרי תורה. שלא ישנה עד שיטבול: אין הצים חלוט בה. דקין בתי ערי חומה אלא גאולה תהיה לו אם ירצה לגאול ואם יגיע יוצל יוצא ציובל כבתי ערי תלרים: זיזין. קורות יוצאין מן הכתלים: **גוזזטראות**. אולדליו"ר בלע"ז על פני העלייה מבחוץ: **כצשונות**.

משרפות סיד לקדירות: **גינס ורדין**. כך שמה והיא היתה לריכה לקטורת והיינו כיפת הירדן (כריתות דף ו.) על שם שדרך הורד לגדל על שפת הירדן: **אין מליצין בה אם הם**. מת צה אדם צאותו היום קוצרים אותו מיד: **עריך**. משמע שאתה יודע למי מיוחדת היא: **אהל הטומאה**. שמה יהא כית מן המת מוטל צארין והגוזזטראות מאהילות עליו ועל אנשים הרבה ומלאכת מרצה שפת הטומאה: **משום שרצים**. דרכן ליגדל בלשפה ומרצים טומאה לפי שממים שם ומטמאים הקדשים שצירושלים: **קוטר**. עשן שמשחר את החומה וגנאי הוא: **סרחון**. עשצים רעים הגדלים שם חוזקין בחוץ ועוד דרך גנות לזבול ויש סרחון: **משום קדשים**. שתרנגולין מנקרין בלשפה ומציאים בשר שרצים צפיהם ומטמאין את הקדשים: **גמרא**. מסורת היא צדינו ואין טעם י' לזכר: הורקנוס ואריסטובולוס אחים היו ומריצין על דבר המלוכה: **היו משלשין**. אותם שצפנים מורדין מעל החומה דינרין מתרומת הלשכה בקופה לאותן שצמחן לקנוס ממדין: **נעץ לפרגיו**. תקע"י שכן דרך חזיר כשגוררין אותו: **ועל אופה שעה שנינו**. במנחות (דף סד:) מעשה שצא העומר שהיה רגיל לצא מן הקרוב לירושלים אותה שעה צא מגנות לריפין רחוק מירושלים לפי שהמריצו בני המזור את תצואות השדה: **מבקעת עין סוכר**. שם מקום: לשון

תנו רבנן כשצזרו בית חשמונאי זה על זה היה * הורקנוס מבפנים ואריסטובולוס מבחוץ ובכל יום היו משלשים להם בקופה דינרין והיו מעלין להם תמידים היה שם זקן אחד שהיה מכיר בחכמת יוונית * אמר להם כל זמן שעוסקין בעבודה אין נמסרים בידיכם למחר שילשלו דינרין בקופה והעלו להם חזיר כיוון שהגיע לחצי החומה נעץ צפרניו בחומה וגודעועה ארץ ישראל ארבע מאות פרסה על ארבע מאות פרסה באותה שעה אמרו *ארור האיש שיגדל חזירים וארור האדם שילמד את בנו חכמת יוונית ועל אותה שעה שנינו *מעשה שבא עומר מגנות הצריפין ושתי הלחם מבקעת עין סוכר: וחכמת יוונית מי אסירא והתניא אמר רבי בארץ ישראל לשון

דצית המקדש סבירא הוא אע"ג דנתחלק דחזרו וקנו אותו כדי שיהא לכל ישראל חלק זו אכל ירושלים אם מתחילה נתחלקה למה היו חוזרין וקונין אותה: **וְאִי** גירא ארם חזירין. וא"ת ת"ל דאסור לעשות סחורה בכל דברים טמאים דמתן במסכת שביעית (פ"א מ"ג) אין עושין סחורה בצניעות וטריפות ובפ' כל שעה (פסחים דף כג. ושם⁽¹⁾) נמי דרשינן שקץ הוא לכם שלא לעשות סחורה בהן ותיפרך ר"ת דהיינו דוקא דבדר העומד לאכילה אכל אם מגדלן למשוח עורות בשומן או למוכרין לישראל שימשח בהן שרי וכל חלב מותר למכור היכא דלא קאי לאכילה וצירושלמי נמי מפרש דהאי פירקא דסוקים וחמורים שרי לעשות בהן סחורה משום דסתמן למלאכה: **וְאִם**וּרְךָ אֶדָם ש"למד בנו חכמת יוונית. וא"ת והלא צפולמוס של טיטוס גזרו כדאמרינן צפ"ק דע"ז (דף ט.) וי"ל דמעיקרא גזרו ולא קבלו מינייהו א"כ אי הוה צעי למיקס צארור לא היה מיקרי עבריין אכל לצסוק איכא גזירה דרצנן ונראה דלא יגדל דמתני' היא היתה גזירה דפולמוס של טיטוס: **וְעַל** אותה שעה שנינו מעשה שבא. (כולה) משנה היא במנחות צפ' ר' ישמעאל (דף סד: ושם⁽²⁾) וא"ת והא צימי מרדכי הוה המעשה כדאמר התם בגמ' דאתא מרשא אומצי ידיה אגנה כו' אמר להן מרדכי ותימה גדולה היא אם חיה מרדכי כל כך דצית חשמונאי לא היה כי אם ר"ס שנים קודם החורבן כדאמר צפ"ק דע"ז (דף ט.) ונראה לר"י דכל אותן שהיו צקאים ברמזים וצלשוות היו נקראים על שם מרדכי לפי שהוא היה ראש ומכס להכיר ואותו מעשה דג' נשים דמייתי התם נראה שהיה מרדכי ממש דקאמר והיינו דמתן (שקלים פקח ה' משנה א') פתחיה על הקנין: לשון

נאמרו בירושלם. אין בית חלוט בה, ואינה חייבת בעגלה ערופה, ואינה נעשית עיר הנדחת, ואין מטמא' בנגעין, קא סבר ירושלים לא נתחלקה לשבטים, ואין מוציאין בה זיזין וגוזזטראות משום אהל טומאה, אינמי דלא ליתווקי עולי רגלים. ואין עושין בה אשפתות, מפני שמגדלין בה שרצים. ולא כבשונות, משום קוטר. ואין עושין בה גנותופרדיסין, משום סריחת הובלים, חרין מגינת ויריזין שהיתה מימות הנביאים הראשונים. ואין מגדלין בה תרנגולין בירושלם, משום ביוזין דקדשים, שהתרנגולין עשוין לאכל ולנקר באשפתות השרצים ולטרפם בפייהם ולנקר באכלין ושפא יתלכו בהן על הקדשים. וגריסין בתלמוד ארץ ישראל תני אין מגדלין תרנגולין בירושלם מפני הקדשים, ולא כהנים בארץ ישר' מפני הטהרות. אין מליצין בה מת. תנינן באבות דר' נתן אין מעבירין עצמות ארם בירושלם, ואין גותנין בה מקום לגר תושב, ואין מקיימין בה בית הקברות חוץ מקברי בית דוד וקבר חולדה הנביאה שהיו בירושלם מימות הנביאים הראשונים. ר' נתן אומ' אף אין בה משום בן סורר ומורה. ושנינו עוד אין ממוז ניכנס בירושלם. אין מגדלין חזירין בכל מקום. ת"י כשצזרו מלכי בית חשמונאי היו הורקנוס מבפנים ואריסטובולוס מבחוץ וכול'. באותה שעה אמ' ארור אדם מגדל חזירים וארור אדם שלמד את בנו חכמה יוונית, ועל אותה מעשה שבא העומד מנגת צריפין וכל'. זה המעשה כולו מפורש בנא היטב במנחות פקח ר' ישמעאל. תניא ר' אליעזר הגדול אומר המגדל כלבים כמגדל חזירים. ואוקימנא, למיקם ליה בארור.

קעא א מיי פ"ו מהל' שמיס הלכה ט סמג עין פה טוש"ע ח"מ פ"ו קנו טפוף ו: **קעב** ב מיי פ"א מהל' מקואות הלכה א סמג עין רמח: **קעג** ג מיי פ"ד מהלכות קריאת שמע הלכה ח טוש"ע א"ח ס' פח: **קעד** ד מיי פ"ו מהל' בית הנצורה הלכה יד סמג עין קסד: **קעה** ה מיי שם ופ"י: מהל' שמיטה ויובל הלכה יז:

קעו ו מיי פ"ו מהלכות בית הנצורה הלכה יד ופ"י מהל' רוח הלכה ד:

קעז ז מיי פ"ו מהלכות בית הנצורה הלכה יד ופ"ד מהלכות ע"ז הלכה ד:

קעה ח מיי פ"ו מהל' בית הנצורה הלכה יד ופ"ד מהלכות טומאת זרעת הלכה יא: **קעט** ט י כ ל מ נ מיי פ"ו מהלכות בית הנצורה הלכה ד: **קפ** ס מיי פ"ה מהלכות מקד ממון הלכה ט טוש"ע ח"מ ס' טע טו ז:

מוסף רש"י

לא נתחלקה ירושלים לשבטים. ומאן קא מקעי ליה (שדריך דב.) נתון לך לרשתה. ואין ירושלים ירושה דקסבר דנתחלקה לשבטים (יומא כג.) ואינה מטמאה בנגעים דכתיב כו' אחותכם. שאין אחזה להם. קסבר לא נתחלקה לשבט יהודה וננימין, אלא כל השבטים שזין צה כה (יומא יב.) ובניין מגילה (ב.) בית חשמונאי. שזי אחים שהיו מתקוטטים על המלוכה, הורקנוס ואריסטובולוס (סוטה טח.) ואריסטובולוס מבחוץ. ואריסטובולוס מבחוץ. זר על ירושלים וסביא עמו חזל רומיים (שם.) לגירסות: הורקנוס מבחוץ. היה שם זקן אחד. מנכנסים (שם.) שהיה מכיר בחכמת יוונית. נמחות (מנחות טז.) לשון חכמה שדכרסין זו צני פלטין ואין שאר העם מכירים כמו לר' יהודה דאמר נתחלקה ומטמא וצית המקדש עלמנו אין מטמא אע"ג דנתחלק אלא משום שנתנו דושנה של ירימו תחמיו כדאמר התם וי"ל

(שם).

מסורת הש"ס

(א) צ"ב כב., ט (ג)ל' במים אה כל בשרין.) א (א יומא כב. עריקן לז: אבות דר"י פ' לה מוספתא דנגשים פ"ו.) ד (מנינה כו. וצחים לו.) ט סוטה מה: ו (י יומא יב. (מגילה כו.) ו (סוטה מט: מנחות סד: ט) לנו לכן כמנחת יונת. רש"ל, ט (מנחות סד:.) י עין העטם מוהר נשא, ט) ס"א וות, ט (ד"ה כרבי.) ט (ד"ה אמר.) ט (ד"ה ארזי.)

תורה אור השלם

- ↑ ואיש כי תצא מקמנו שכבת דורע ודחץ במים כל בשר וטבוא עד הקרב. ויקרא טו טז
- ↑ ואם לא יגאל עד ט (מנחות סד:.) י עין וקם הבית אשר בעיר אשר לו חקקה לצמיחת לקונה אתו לדורותיו לא יצא בביבלי: ויקרא כה ל
- ↑ כי יקצא חלל באדמה אשר ין אלהיך נתן לך לרשתה נפל בשדה לא נודע מי דברים כא א
- ↑ כי תשמע באחת עריך אשר ין אלהיך נתן לך לשבת שם לאמור:
- ↑ כדי יג י כי תבאו אל ארץ נהגן אשרי אני נתן לכם לאהודו ונתתי נגע צרעת בבית ארץ אחוזתכם: ויקרא יד לד

גליון הש"ס

גמ' הורקנוס מבפנים. מנחות דף סד ע"ב וקוטה דף ע"ב אימא בסיק הורקנוס מבחוץ ואריסטובולוס מבפנים:

לעזי רש"י

אולדליו"ר [אלדיו"ר]. גוזזטרה. מרפסא.

רבינו הננאל

אתא הוא תקין חפיפה. ושיהו ורובלין מוזרין בעיירות, משום תכשיתי נשים. ומדאורייתא בעלי קריין אסורין בתומה ובקדשים ומותרין דברבי תורה. אתא איהו תיקן טבילה לבעלי קריין אפילו לדברי תורה. והאידנא נהוג עלמא כר' יהודה בן בתירה דברבי תורה כרגרסינן מעשה בתלמיד אחד שארעו כל קרי והיה מגמגם וגר', וכר' יאשיה בכלאים דתניא ר' יאשיה אומ' לעולם אינו חייב עד שיורע חטה ושעורה וחרצן שלשתן בבת אחת מופלות יד, שכן הוא מפורש בפיק אהו ואת בנו. נוהג בארץ, וכר' אלעאי בראשית הגז, דתניא ר' אלעאי אומ' אין ראשית הגז נוהג אלא בארץ. עשרה דברים

אתא הוא תקין חפיפה. ושיהו ורובלין מוזרין בעיירות, משום תכשיתי נשים. ומדאורייתא בעלי קריין אסורין בתומה ובקדשים ומותרין דברבי תורה. אתא איהו תיקן טבילה לבעלי קריין אפילו לדברי תורה. והאידנא נהוג עלמא כר' יהודה בן בתירה דברבי תורה כרגרסינן מעשה בתלמיד אחד שארעו כל קרי והיה מגמגם וגר', וכר' יאשיה בכלאים דתניא ר' יאשיה אומ' לעולם אינו חייב עד שיורע חטה ושעורה וחרצן שלשתן בבת אחת מופלות יד, שכן הוא מפורש בפיק אהו ואת בנו. נוהג בארץ, וכר' אלעאי בראשית הגז, דתניא ר' אלעאי אומ' אין ראשית הגז נוהג אלא בארץ. עשרה דברים